



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Farid Huseni Alias Buncit Bin Dadi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 26/26 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Indah RT. 013/004 Ds. Bojong Indah
Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dede Iswadi Alias Dul Alias Botak Bin Alm Boih ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Nurul Akbar Muharam, SH., MH. dkk Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FARID HUSENI Alias BUNCIT Bin DADI** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pertolongan Jahat/Tadah"** sesuai dengan **Pasal 480 Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD FARID HUSENI Alias BUNCIT Bin DADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda BEAT warna Merah Tahun 2011 No. Pol. F-5968-NZ No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 atas nama RASMAN alamat Kp. Bojong Indah RT. 014/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda BEAT warna Merah Tahun 2011 No. Pol. F-5968-NZ No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 atas nama RASMAN alamat Kp. Bojong Indah RT. 014/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk/type Honda BEAT warna Merah Tahun 2011 No. Pol. F-5968-NZ No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 atas nama RASMAN alamat Kp. Bojong Indah RT. 014/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara An. Terdakwa DEDE ISWADI Alias DUL Alias BOTAK Bin Alm. BO'IH.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD FARID HUSENI Alias BUNCIT Bin DADI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Kp. Bojong Indah RT. 013/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI Alias BUNCIT Bin DADI bertemu dengan Sdr. GILANG (DPO) di Pasar malam Ciseeng, saat itu Sdr. GILANG (DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah No. Pol. tidak ada No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 kepada Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI, karena Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI sedang butuh sepeda motor maka Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI bersedia membelinya tetapi Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI mau lihat kondisi sepeda motornya dulu.
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 16.30 Wib Sdr. GILANG (DPO) datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI melihat kondisi sepeda motor tersebut yang tanpa plat nomor serta tanpa STNK dan BPKB akan tetapi Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI melihat kunci kontaknya masih ori akhirnya Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI berani membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI pakai sendiri dan plat nomornya Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI pasang menggunakan plat nomor sepeda motor Honda Suptra milik adik Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI dengan nomor F-3830-P.
- Bahwa setelah 1 bulan memakai sepeda motor tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kp. Pengasinan RT. 003/001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI jual kepada Saksi DEDE ISWADI Alias DUL Alias BOTAK Bin Alm. BO'IH (Berkas Perkara Terpisah) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi plat nomornya Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI copot terlebih dahulu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI baru pulang kerja lalu datang Tim dari Polsek Parung lalu mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut yang ternyata sama dengan data pada STNK dan BPKB sepeda motor yang Saksi Korban MULYADI laporkan telah hilang, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI ditangkap oleh Tim dari Polsek Parung.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI membeli sepeda motor tersebut tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **MULYADI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib Saksi Korban MULYADI tiba di rumah yang beralamat di Kp. Bojong Indah RT. 014/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, kemudian Saksi Korban memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda BEAT warna Merah Tahun 2011 No. Pol. F-5968-NZ No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 atas nama RASMAN alamat Kp. Bojong Indah RT. 014/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang merupakan milik Saksi Korban di garasi rumah dalam keadaan dikunci stang dan kunci

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontakannya Saksi Korban simpan di rak kayu dalam rumah, setelah itu Saksi Korban istirahat (tidur) di kamar.

- Bahwa keesokan harinya sekira jam 06.00 Wib Saksi Korban bangun melihat Pintu dan Jendela rumah terbuka dan terdapat bekas congkelan, ketika Saksi Korban periksa garasi rumah ternyata Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda BEAT warna Merah Tahun 2011 No. Pol. F-5968-NZ No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 atas nama RASMAN alamat Kp. Bojong Indah RT. 014/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, serta 1 (satu) unit Mesin Bor warna Merah dan 1 (satu) unit Mesin Potong triplek merk Maitank warna Hijau.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Saksi Korban melihat Saksi MUHAMAD FARID HUSENI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah yang sama dengan sepeda motor milik Saksi Korban yang baru saja hilang.
- Bahwa untuk memastikannya Saksi Korban minta tolong kepada Sdri. IMAH yang merupakan Kakak dari Saksi MUHAMAD FARID HUSENI untuk memotret sepeda motor berikut nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Honda Beat warna Merah yang dikendarai oleh Saksi MUHAMAD FARID HUSENI, ternyata nomor rangkanya yaitu MH1JF5128BK451890 sama dengan nomor rangka sepeda motor Honda Beat warna Merah milik Saksi Korban yang baru saja hilang akan tetapi plat nomor polisinya sudah tidak ada.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 18.30 Wib Saksi Korban bersama dengan Pak RT setempat mendatangi rumah Saksi MUHAMAD FARID HUSENI namun hanya bertemu dengan Orang tua Saksi MUHAMAD FARID HUSENI, saat itu orang tua Saksi MUHAMAD FARID HUSENI membenarkan bahwa Saksi MUHAMAD FARID HUSENI memakai sepeda motor Honda Beat warna Merah tersebut, dan berjanji jika Saksi MUHAMAD FARID HUSENI sudah pulang ke rumah akan meminta untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban, akan tetapi setelah menunggu beberapa minggu Saksi MUHAMAD FARID HUSENI tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parung.
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Korban peroleh dari Saksi RASMAN yang digadai kepada Saksi Korban sebesar Rp. 2.500.000,-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. RASMAN memperoleh sepeda motor tersebut sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa jika sepeda motor tersebut tidak kembali maka Saksi Korban harus mengganti kerugian kepada Sdr. RASMAN;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban MULYADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RIBUT BASUKIONO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 09.00 Wib Saksi RIBUT BASUKIONO menerima Laporan terjadinya Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda BEAT warna Merah Tahun 2011 No. Pol. F-5968-NZ No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 atas nama RASMAN alamat Kp. Bojong Indah RT. 014/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor bertempat di rumah Saksi Korban MULYADI yang beralamat di Kp. Bojong Indah RT. 013/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi RIBUT BASUKIONO bersama dengan anggota Reskrim Polsek Parung dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim melakukan Penyelidikan untuk menemukan pelakunya, setelah itu didapatkan informasi dari warga yang tidak mau disebutkan namanya melihat sepeda motor tersebut dikendarai oleh Saksi MUHAMAD FARID HUSENI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Tim mendapat informasi bahwa Saksi MUHAMAD FARID HUSENI baru pulang ke rumahnya, kemudian sekira jam 20.00 Wib Saksi RIBUT BASUKIONO dan Tim langsung mendatangi rumah Saksi MUHAMAD FARID HUSENI dan benar Saksi MUHAMAD FARID HUSENI ada di rumah, lalu Tim melakukan Penangkapan terhadap Saksi MUHAMAD FARID HUSENI lalu dibawa ke Polsek Parung.
- Bahwa di tengah perjalanan pada saat diinterogasi Saksi MUHAMAD FARID HUSENI mengaku membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. GILANG (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi MUHAMAD FARID HUSENI jual kembali kepada Terdakwa DEDE ISWADI seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di daerah Pengasinan Kota Depok.

- Bahwa Tim membawa Saksi MUHAMAD FARID HUSENI untuk menunjukkan rumah Terdakwa DEDE ISWADI di Kp. Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, sesampainya di rumah kontrakannya Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDE ISWADI dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah No. Pol. tidak ada No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 yang setelah dicocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut sama dengan data di STNK dan BPKB sepeda motor yang Saksi Korban MULYADI laporkan telah hilang.
- Bahwa Tim telah melakukan upaya Penangkapan terhadap Sdr. GILANG (DPO) di Gg. Betet Desa Bojong Sempu, tetapi yang bersangkutan tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa Terdakwa DEDE ISWADI membeli sepeda motor tersebut dari Saksi MUHAMAD FARID HUSENI tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa Terdakwa DEDE ISWADI membeli sepeda motor tersebut dari Saksi MUHAMAD FARID HUSENI tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Dede Iswadi**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi DEDE ISWADI telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah No. Pol. tidak ada No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 dari Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI pada bulan Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kp. Pengasinan RT. 003/001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok.
- Bahwa Saksi DEDE ISWADI membeli sepeda motor tersebut tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa Saksi DEDE ISWADI membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI seharga Rp. 1.200.000,- (satu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) dimana harga tersebut jauh di bawah harga pasaran sepeda motor tersebut yaitu seharga Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa pembayarannya dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat secara transfer sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI datang ke Kontrakan Saksi DEDE ISWADI yang beralamat di Kp. Pengasinan RT. 003/001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, saat itu Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah No. Pol. tidak ada No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150, saat itu Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI menemui saksi DEDE ISWADI untuk menjual sepeda motor tersebut dengan alasan ada keperluan untuk membayar uang kontrakan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), awalnya sempat saksi DEDE ISWADI tawar tetapi akhirnya harganya tetap sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi DEDE ISWADI bayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan saksi DEDE ISWADI bayar kemudian.
- Bahwa berselang seminggu kemudian Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI menanyakan kekurangan pembayaran sepeda motor, lalu saksi DEDE ISWADI meminta untuk datang ke kontrakan dan saksi DEDE ISWADI berikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI kembali datang meminta sisa pembayaran sepeda motor dan saksi DEDE ISWADI berikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar seminggu kemudian saksi DEDE ISWADI membayar sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara transfer kepada Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi DEDE ISWADI pakai sehari-hari untuk usaha kembang proyek, sampai kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 21.30 Wib datang Tim dari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Parung yang melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut dan setelah dicocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut sama dengan data di STNK dan BPKB sepeda motor yang Saksi Korban MULYADI laporkan telah hilang, selanjutnya saksi DEDE ISWADI ditangkap oleh Tim dari Polsek Parung.

- Bahwa saksi DEDE ISWADI baru sekali ini membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI Alias BUNCIT Bin DADI telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah No. Pol. tidak ada No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 dari Sdr. GILANG (DPO) pada bulan Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kp. Bojong Indah RT. 013/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI membeli sepeda motor tersebut tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. GILANG (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana harga tersebut jauh di bawah harga pasaran sepeda motor tersebut yaitu seharga Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI pakai sendiri sepeda motor tersebut sekitar satu bulan kemudian pada bulan Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kp. Pengasinan RT. 003/001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI jual kepada saksi DEDE ISWADI seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarnya secara dicicil;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI bertemu dengan Sdr. GILANG (DPO) di Pasar malam Ciseeng, saat itu Sdr. GILANG (DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah No. Pol. tidak ada No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 kepada Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI, karena Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI sedang butuh sepeda

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor maka terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI bersedia membelinya tetapi Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI mau lihat kondisi sepeda motornya dulu;

- Bahwa keesokan harinya sekira jam 16.30 Wib Sdr. GILANG (DPO) datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI melihat kondisi sepeda motor tersebut yang tanpa plat nomor serta tanpa STNK dan BPKB akan tetapi Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI melihat kunci kontaknya masih ori serta Sdr. GILANG (DPO) bilang sepeda motor aman akhirnya Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI berani membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI pakai sendiri dan plat nomornya Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI pasang menggunakan plat nomor sepeda motor Honda Supra milik adik Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI;
- Bahwa setelah 1 bulan memakai sepeda motor tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kp. Pengasinan RT. 003/001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI jual kepada saksi DEDE ISWADI seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi plat nomornya Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI copot terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI baru pulang kerja lalu datang Tim dari Polsek Parung menanyakan perihal keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah No. Pol. tidak ada No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 kepada Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI, lalu Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI mengaku membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. GILANG (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI jual kembali kepada Saksi DEDE ISWADI seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di daerah Pengasinan Kota Depok.
- Bahwa Tim menangkap Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI dan meminta untuk menunjukkan rumah saksi DEDE ISWADI di Kp. Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, sesampainya di rumah kontrakannya Tim melakukan penangkapan terhadap saksi DEDE ISWADI dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda BEAT warna Merah No. Pol. tidak ada yang setelah dicocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut sama dengan data di STNK dan BPKB sepeda motor yang Saksi Korban MULYADI laporkan telah hilang.

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda BEAT warna Merah Tahun 2011 No. Pol. F-5968-NZ No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 atas nama RASMAN alamat Kp. Bojong Indah RT. 014/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda BEAT warna Merah Tahun 2011 No. Pol. F-5968-NZ No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 atas nama RASMAN alamat Kp. Bojong Indah RT. 014/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk/type Honda BEAT warna Merah Tahun 2011 No. Pol. F-5968-NZ No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 atas nama RASMAN alamat Kp. Bojong Indah RT. 014/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI Alias BUNCIT Bin DADI bertemu dengan Sdr. GILANG (DPO) di Pasar malam Ciseeng, saat itu Sdr. GILANG (DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah No. Pol. tidak ada No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 kepada Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI, karena Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI sedang butuh sepeda motor maka Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI bersedia membelinya tetapi Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI mau lihat kondisi sepeda motornya dulu;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 16.30 Wib Sdr. GILANG (DPO) datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI melihat kondisi sepeda motor tersebut yang tanpa plat nomor serta tanpa STNK dan BPKB akan tetapi Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI melihat kunci kontaknya masih ori akhirnya Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI berani membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI pakai sendiri dan plat nomornya Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI pasang menggunakan plat nomor sepeda motor Honda Suptra milik adik Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI dengan nomor F-3830-;
- Bahwa setelah 1 bulan memakai sepeda motor tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kp. Pengasinan RT. 003/001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI jual kepada Saksi DEDE ISWADI Alias DUL Alias BOTAK Bin Alm. BO'IH (Berkas Perkara Terpisah) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi plat nomornya Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI copot terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI baru pulang kerja lalu datang Tim dari Polsek Parung lalu mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut yang ternyata sama dengan data pada STNK dan BPKB sepeda motor yang Saksi Korban MULYADI laporkan telah hilang, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI ditangkap oleh Tim dari Polsek Parung;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI membeli sepeda motor tersebut tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, yaitu terdakwa Muhamad Farid Huseni Alias Buncit Bin Dadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang dihadapkan oleh penuntut umum dimuka persidangan dengan Surat Dakwaannya, adalah benar-benar seseorang yang bernama Muhamad Farid Huseni Alias Buncit Bin Dadi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa", ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur ini bersifat Alternatif apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI Alias BUNCIT Bin DADI bertemu dengan Sdr. GILANG (DPO) di Pasar malam Ciseeng, saat itu Sdr. GILANG (DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah No. Pol. tidak ada No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 kepada Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI, karena Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI sedang butuh sepeda motor maka Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI bersedia membelinya tetapi Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI mau lihat kondisi sepeda motornya dulu;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira jam 16.30 Wib Sdr. GILANG (DPO) datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI melihat kondisi sepeda

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut yang tanpa plat nomor serta tanpa STNK dan BPKB akan tetapi Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI melihat kunci kontaknya masih ori akhirnya Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI berani membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI pakai sendiri dan plat nomornya Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI pasang menggunakan plat nomor sepeda motor Honda Suptra milik adik Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI dengan nomor F-3830-P;

Menimbang, bahwa setelah 1 bulan memakai sepeda motor tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kp. Pengasinan RT. 003/001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI jual kepada Saksi DEDE ISWADI Alias DUL Alias BOTAK Bin Alm. BO'IH (Berkas Perkara Terpisah) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi plat nomornya Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI copot terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjual sepeda motor tersebut telah memenuhi unsur membeli dan menjual sesuatu benda telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam unsur ini adalah barang asal kejahatan yang terdiri dari :

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya hasil pencurian, penggelapan dll.
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya uang palsu, ijazah palsu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI baru pulang kerja lalu datang Tim dari Polsek Parung lalu mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut yang ternyata sama dengan data pada STNK dan BPKB sepeda motor yang Saksi Korban MULYADI laporkan telah hilang, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI ditangkap oleh Tim dari Polsek Parung.

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID HUSENI membeli sepeda motor tersebut tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda BEAT warna Merah Tahun 2011 No. Pol. F-5968-NZ No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 atas nama RASMAN alamat Kp. Bojong Indah RT. 014/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda BEAT warna Merah Tahun 2011 No. Pol. F-5968-NZ No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 atas nama RASMAN alamat Kp. Bojong Indah RT. 014/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk/type Honda BEAT warna Merah Tahun 2011 No. Pol. F-5968-NZ No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 atas nama RASMAN alamat Kp. Bojong Indah RT. 014/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka statusnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa DEDE ISWADI Alias DUL Alias BOTAK Bin Alm. BO'IH;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Farid Huseni Alias Buncit Bin Dadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda BEAT warna Merah Tahun 2011 No. Pol. F-5968-NZ No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 atas nama RASMAN alamat Kp. Bojong Indah RT. 014/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda BEAT warna Merah Tahun 2011 No. Pol. F-5968-NZ No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 atas nama RASMAN alamat Kp. Bojong Indah RT. 014/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk/type Honda BEAT warna Merah Tahun 2011 No. Pol. F-5968-NZ No. Rangka MH1JF5128BK451890 No. Mesin JF51E2463150 atas nama RASMAN alamat Kp. Bojong Indah RT. 014/004 Ds. Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam Berkas Perkara An. Terdakwa DEDE ISWADI Alias DUL Alias BOTAK Bin Alm. BO'IH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAH SUSILOWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gifran Heraldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIAH SUSILOWATI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)